

建设行为与涉案房屋受到损坏之间存在因果关系。

关于争议焦点四，我国民事赔偿采用填平原则，亦即“权利人损失多少，侵权人就赔偿多少”。如案涉房屋不存在质量问题，某征收中心就不会对案涉房屋进行征收，也不会因此支付房屋征收安置补偿费22824198.15元。某征收中心为消除安全隐患、保障受损业主的合法权益，与业主签订的《房屋征收安置补偿合同》系当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效。另外，《司法鉴定意见书》将案涉房屋评定为Dr级，并建议直接进行拆除，且案涉房屋土地上不能再修建房屋。综上，某征收中心据此支付的22824198.15元应认定为合理损失。诉讼中，某征收中心现基于《房地产评估报告书》将案涉房屋损失调整为20387600元是其在法律规定的范围内处分自己的

民事权利和诉讼权利，予以准许。综上，对某征收中心诉请的案涉房屋损失20387600元予以认定。

关于争议焦点五，《中华人民共和国民法通则》（2009年修正）第八十三条规定，给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨碍，赔偿损失。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第一百零三条规定，相邻一方在自己使用的土地上挖水沟、水池、地窖等或者种植的竹木根枝伸延，危及另一方建筑物的安全和正常使用的，应当分别情况，责令其消除危险，恢复原状，赔偿损失。《中华人民共和国物权法》第九十一条规定，不动产权利人挖掘土地、建造建筑物、铺设管线以及安装设备等，不得危及相邻不动产的安全。某花园项目不动产权利人系甲房地产公司，且该项目边坡和基坑建设行为与涉案房屋受到损坏之间存在因果关系，其应依照法律规定对某征收中心案涉损失承担赔偿责任。某实业公司不是相邻不动产权利人，且本案亦没有证据证明其在施工过程中存在过错，其不应就案涉房屋损坏承担赔偿责任。需要说明的是，本案裁判并不影响甲房地产公司基于相关法律和事实向包括某实业公司等在内的施工方主张赔偿损失的权利。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国民法通则》（2009年修正）第八十三条，《中华人民共和国物权法》第三十七条、第九十一条，《中华人民共和国侵权责任法》第七条、第十五条第一款第六项、第十九条，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第一百零三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第七十二条规定，作出如下判决：

一、甲房地产公司于本判决发生法律效力后三十日内赔偿某征收中心案涉房屋损失20387600元；

二、甲房地产公司于本判决发生法律效力后十五日内支付某征收中心鉴定费、评估费共计480990元；

三、驳回某征收中心的其他诉讼请求。

甲房地产公司不服一审判决，提起上诉。

重庆市第三中级人民法院经审理认为：本案的二审争议焦点主要为：(1)甲房地产公司对某花园项目进行边坡和基坑的建设行为与案涉受损房屋的损害结果之间是否存在因果关系；(2)谁应对案涉房屋受损承担民事赔偿责任。

关于争议焦点一，乙房地产公司提交了其开发建设某小区的建设施工规划许可、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建筑工程施工许可，证明其建设行为已经合法审批，所建设的房屋为合法建筑。在案涉房屋竣工后，依法取得了质量验收合格报告，且交付业主使用并办理了相关产权登记，足以证明案涉房屋质量合格，案涉房屋受损事实发生于其交付使用三年后，当时甲房地产公司在相邻的某花园小区地块进行边坡和基坑建设。对于受损结果与建设行为之间有无关联性，经一审法院依法委托司法机构鉴定，鉴定结论为“某花园项目进行边坡和基坑施工是导致案涉房屋受损的主要原因”，故甲房地产公司的建设行为是造成本案财产损失的主要原因。

关于争议焦点二，甲房地产公司将某花园项目的建设交由某实业公司施工，双方形成建设工程施工合同关系。某实业公司在甲房地产公司提供的土地上按照施工图纸进行作业，系按甲房地产公司的要求完成承揽事务，现没有证据证明某实业公司存在违规施工或未按图纸施工的事实，故某实业公司基于甲房地产公司的意思，在甲房地产公司土地上进行的建造行为，现因该行为造成相邻不动产发生的损害结果，应由相邻不动产权利人甲房地产公司承担责任。对于某实业公司作为行为人是否承担赔偿责任的问题，因赔偿权利人某征收中心在本案中未向其提出诉讼主张，且没有证据证明其存在过错，故一审法院判决某实业公司在本案中不承担赔偿责任并无不当。至于甲房地产公司认为系某实业公司在施工中未做好安全防护，未编制施工方案，是否存在违约损害赔偿的问题，系双方之间建设工程施工合同关系应审查的问题，与本案不属同一法律关系，法院不予评述。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案这类侵权案件中，由于工程建设行为涉及包括发包单位、施工单位、监理单位等诸多参与方，赔偿权利人可选择物权请求权或者侵权请求权作为请求权基础主张损害赔偿。选择不同的请求权基础，赔偿义务人也会相应发生变化。

1. 工程建设致相邻建筑物损害的请求权基础并不唯一。工程建设致相邻建筑物损害的，一般存在发包人和承包人，被侵权人针对两者均应具有相应的请求权基础。首先，被侵权人可基于侵权损害赔偿请求权向施工单位主张赔偿责任。理由为：施工单位是工程建设行为的直接实施者，应对可能造成相邻建筑损害的施工活动采取足够的保护措施，并严格按照国家工程技术标准施工，保证工程安全。在有证据证明其施工行为是造成相邻房屋致损主要原因的情况下，应基于侵权请求权基础由施工单位承担赔偿责任，发包方只有对定作、指示或选任有过错的才承担责任。其次，被侵权人可基于物权请求权向相邻不动产权利人主张赔偿责任。理由为：相邻不动产权利人对相邻建筑负有不得侵害其安全或者使用权能的义务。项目工程的勘察、设计、施工等主体均为相邻不动产权利人服务，其理应对该项目所有环节可能存在的风险对外负责。在没有证据证明施工单位存在过错的情况下，应基于物权请求权基础，由相邻不动产权利人承担赔偿责任。

2. 对被侵权人选择由发包业主承担赔偿责任应予支持。由于工程建设致相邻建筑损害的赔偿存在请求权基础竞合，法院基于何种请求权下判决，关键在于被侵权人如何选择请求权基础。对此，物权请求权具有天然优势。首先，被侵权人举证负担轻。基于物权请求权，被侵权人只要证明有物权受损的事实，即可要求损害赔偿；若基于侵权请求权，被侵权人不仅需承担过错举证义务，还需面临因对方抗辩无过错或免责不赔的风险。其次，赔偿主体更易确定。工程建设涉及多方主体行为，损害结果具有滞后性。若适用侵权请求权基础，被侵权人需耗时耗力去确定真正的侵权主体，还可能面临侵权人赔付能力不足的情况；相反，发包方作为相邻不动产权利人，赔偿主体确定容易，经济实力雄厚，被侵权人有效维权的概率高。最后，行使权利不受诉讼时效限制。适用侵

权损害赔偿请求权要受到三年诉讼时效的限制，超过诉讼时效不受法律保护；而物权作为对世权、绝对权，不受诉讼时效的限制。

具体到本案中，虽有证据证明某实业公司的建设行为与案涉房屋受到损坏之间存在因果关系，但某实业公司在案发时已被申请破产清算，某征收中心在本案中亦未向其提出赔偿请求。而甲房地产公司作为相邻不动产权利人，某实业公司是按其提供的勘察设计图纸进行施工，在没有证据证明施工人具有过错的情况下，本案根据某征收中心的请求，基于物权请求权判决由甲房地产公司承担赔偿责任，具有充分的法律依据。

编写人：重庆市第三中级人民法院 何玥婷

28

出租人的适租义务不因约定发生免除或转移，发生财产损害的，应结合双方义务和责任边界合理划分责任

——某纺织公司诉某发展公司、张某某财产损害赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省聊城市中级人民法院(2024)鲁15民终1396号民事判决书

2. 案由：财产损害赔偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某纺织公司

被告(被上诉人): 某发展公司、张某某

【基本案情】

某发展公司将其自有厂房及设备租赁给某贸易公司使用，某贸易公司负

责对厂房、设备等进行维护、保养。2007年，某贸易公司的股东于某某、胡某 与王某某、宋某某签订了一份承包合同转让协议，约定由王某某、宋某某继续 履行某贸易公司与某发展公司签订的前述协议。2012年8月6日，某发展公司 与宋某某签订补充合同，